

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3226/2542

นายวรวิทย์ วัฒนสันติพงศ์
นายสุรเชษฐ์หรือสุเชษฐ์ นันทอง

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ษฎ.กร มาตรา 118

ป.พ.พ. มาตรา 653

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 183

บัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้ายประมวลรัษฎากร มาตรา

ปัญหาว่าสัญญากู้เงินฉบับพิพาทไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ให้ถูกต้องครบถ้วนและ
ขีดฆ่า จึงไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน แม้จำเลยมิได้ยกขึ้นต่อสู้ไว้ในคำให้การจำเลยก็ยกขึ้นฎีกาได้

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า
จำเลยไม่เคยกู้เงินโจทก์ จำเลยลงลายมือชื่อในช่องผู้กู้ในสัญญากู้เงินที่ยังไม่กรอก
ข้อความให้โจทก์ไว้เพื่อประกันหนี้ค่าห่วยเถื่อนที่จำเลยซื้อจากโจทก์ สัญญากู้เงินเป็น
สัญญาปลอม ดังนี้ เป็นกรณีที่จำเลยต่อสู้คดีว่าจำเลยไม่ได้กู้เงินจากโจทก์โจทก์จึง
มีหน้าที่ต้องนำสืบให้เห็นตามข้ออ้างตามคำฟ้องว่าจำเลยกู้เงินจากโจทก์ไปจริง

เมื่อโจทก์ต้องอาศัยเอกสารสัญญากู้เงินเป็นพยานหลักฐาน ซึ่งสัญญากู้เงินที่
โจทก์อ้างมีลักษณะเป็นตราสารต้องปิดอากรแสตมป์ 1 บาท ต่อทุกจำนวนเงิน 2,000
บาท หรือเศษของ 2,000 บาท แห้งยอดเงินกู้ยืม ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้าย
ป.ร.ษฎ.กร โดยที่ยอดเงินกู้ตามสัญญากู้เงินดังกล่าวมีจำนวน 200,000 บาทจึงต้อง

ปิดอาคารแสดมปี 100 บาท แต่ในสัญญาปรากฏว่าปิดอาคารแสดมปีเพียง 50 บาท
ถือว่าสัญญากู้เงินนี้ปิดอาคารแสดมปีไม่บริบูรณ์ ไม่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในคดี
แพ่งได้เท่ากับว่าโจทก์ไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือ ป.พ.พ.มาตรา 653 วรรค
หนึ่ง ดังนี้โจทก์ย่อมไม่อาจฟ้องร้องบังคับคดีได้ตามกฎหมาย

เมื่อโจทก์ต้องอาศัยเอกสารสัญญากู้เงินเป็นพยานหลักฐาน ซึ่งสัญญากู้เงินที่
โจทก์อ้างมีลักษณะเป็นตราสารต้องปิดอาคารแสดมปี 1 บาท ต่อทุกจำนวนเงิน 2,000
บาท หรือเศษของ 2,000 บาท แห้งยอดเงินกู้ยืม ตามบัญชีอัตราอาคารแสดมปีท้าย
ป.รฐฎากร โดยที่ยอดเงินกู้ตามสัญญากู้เงินดังกล่าวมีจำนวน 200,000 บาทจึงต้อง
ปิดอาคารแสดมปี 100 บาท แต่ในสัญญาปรากฏว่าปิดอาคารแสดมปีเพียง 50 บาท
ถือว่าสัญญากู้เงินนี้ปิดอาคารแสดมปีไม่บริบูรณ์ ไม่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในคดี
แพ่งได้เท่ากับว่าโจทก์ไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือ ป.พ.พ.มาตรา 653 วรรค
หนึ่ง ดังนี้โจทก์ย่อมไม่อาจฟ้องร้องบังคับคดีได้ตามกฎหมาย

(สุวัตร สุขเกษม-จรัญ หัตถกรรม-ชนะ ภาสกานนท์)

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ - นางสุวิมล ทัสโสโร

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายสมจิตร ทองประดับ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ